SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3282191 - DF (2026/0220285-6)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	CLARA MARIA DE CARVALHO LYRA
ADVOGADA	:	THAIS PEREIRA DE SOUSA - DF052412

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. *HABEAS CORPUS*. TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LIMITES DA COGNIÇÃO NO *HABEAS CORPUS*. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
2. Acórdão do Tribunal de origem concedeu *habeas corpus* para trancar o procedimento investigatório, por ausência de justa causa, ante a inexistência de suporte probatório idôneo e de indícios suficientes de autoria e materialidade.
3. O agravante sustenta extrapolação dos limites da cognição sumária própria do *habeas corpus*, requerendo reconsideração da decisão agravada ou submissão do agravo regimental a julgamento colegiado para reforma do decisum.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão do Tribunal de origem, ao examinar os elementos constantes dos autos para concluir pela ausência de justa causa, excedeu os limites da cognição do *habeas corpus*; e (ii) saber se a constatação da ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade autoriza o trancamento do procedimento investigatório ou da ação penal.

III. Razões de decidir

5. A instância ordinária não extrapolou os limites da cognição do *habeas corpus*, limitando-se ao exame estritamente necessário da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, sem antecipar juízo de valor sobre a culpabilidade.
6. Verificada a ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, configura-se falta de justa causa para a persecução penal, legitimando o trancamento do procedimento investigatório ou da ação penal (CPP, art. 648, I).

Documento eletrônico VDA61521412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2026 11:04:01
Publicação no DJEN/CNJ de 09/11/2026. Código de Controle do Documento: 85047ad3-bc18-4ec7-a810-b7e059a36b78

IV. Dispositivo e tese

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:

1. O exame da materialidade delitiva e de indícios de autoria, sem antecipação de juízo de culpabilidade, insere-se nos limites da cognição do habeas corpus.
2. A ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade caracteriza falta de justa causa e autoriza o trancamento do procedimento investigatório ou da ação penal, nos termos do CPP, art. 648, I.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 648, I
Jurisprudência relevante citada:
Não constam precedentes jurisprudenciais citados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de novembro de 2026.

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator

Documento eletrônico VDA61521412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2026 11:04:01
Publicação no DJEN/CNJ de 09/11/2026. Código de Controle do Documento: 85047ad3-bc18-4ec7-a810-b7e059a36b78

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3282191 - DF (2026/0220285-6)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	CLARA MARIA DE CARVALHO LYRA
ADVOGADA	:	THAIS PEREIRA DE SOUSA - DF052412

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. *HABEAS CORPUS*. TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LIMITES DA COGNIÇÃO NO *HABEAS CORPUS*. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.

2. Acórdão do Tribunal de origem concedeu *habeas corpus* para trancar o procedimento investigatório, por ausência de justa causa, ante a inexistência de suporte probatório idôneo e de indícios suficientes de autoria e materialidade.

3. O agravante sustenta extrapolação dos limites da cognição sumária própria do *habeas corpus*, requerendo reconsideração da decisão agravada ou submissão do agravo regimental a julgamento colegiado para reforma do decisum.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão do Tribunal de origem, ao examinar os elementos constantes dos autos para concluir pela ausência de justa causa, excedeu os limites da cognição do *habeas corpus*; e (ii) saber se a constatação da ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade autoriza o trancamento do procedimento investigatório ou da ação penal.

Documento eletrônico VDA61521417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2026 11:04:02
Código de Controle do Documento: 373fd59d-878e-44a1-8233-badfdb0ee454

III. Razões de decidir

5. A instância ordinária não extrapolou os limites da cognição do *habeas corpus*, limitando-se ao exame estritamente necessário da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, sem antecipar juízo de valor sobre a culpabilidade.

6. Verificada a ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, configura-se falta de justa causa para a persecução penal, legitimando o trancamento do procedimento investigatório ou da ação penal (CPP, art. 648, I).

IV. Dispositivo e tese

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

---

1. O exame da materialidade delitiva e de indícios de autoria, sem antecipação de juízo de culpabilidade, insere-se nos limites da cognição do habeas corpus.

2. A ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade caracteriza falta de justa causa e autoriza o trancamento do procedimento investigatório ou da ação penal, nos termos do CPP, art. 648, I.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 648, I

Jurisprudência relevante citada:

Não constam precedentes jurisprudenciais citados.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra decisão desta relatoria, às fls. 1689/1693, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.

Em suas razões, o *Parquet* sustenta a tese de que *"o acórdão recorrido promoveu efetivo exame de documentos societários específicos — período de participação da paciente em três empresas do ramo de sorvetes, ausência de distribuição de lucros nesse período e falta de vinculação dessas sociedades às empresas objeto da investigação —, para, a partir dessa análise, concluir pela insuficiência do suporte probatório à persecução penal"* . Sustenta, ainda, que "*esse proceder extrapola os limites da cognição sumária que caracteriza o habeas corpus*" (fl. 1701).

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo regimental a julgamento colegiado, para que seja reformada a decisão agravada.

É o relatório.

Documento eletrônico VDA61521417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2026 11:04:02
Código de Controle do Documento: 373fd59d-878e-44a1-8233-badfdb0ee454

VOTO

A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Acerca da violação ao art. 648, I, do CPP, colaciona-se o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de origem (grifos nossos):

> *"Da análise do feito, observa-se que* ***a decisão que autorizou a medida de busca e apreensão limitou-se a citar o nome da paciente, sem demonstrar, de forma concreta, quais seriam as supostas condutas ilícitas perpetradas.***
>
> *De acordo com a representação ministerial,* ***a Sra. CLARA MARIA LYRA, mãe de MILTON LYRA, foi sócia de três empresas de sorvetes*** *(das quais também participa o paciente por meio de empresas de empreendimentos), desde a sua fundação, pelo período de cerca de um ano, entre 2017 e 2018.* ***Não há, entretanto, relação direta de lavagem de ativos advindos do fundo de previdência privada (POSTALIS).***
>
> *Dessa forma,* ***as empresas Sorveteria Paulista Comércio de Sorvetes Ltda., Paulista Gelato Comércio de Sorvetes Ltda., e Hungria Comércio de Sorvetes Ltda. — antiga propriedade da paciente, entre 20/4/2017 e 10/7/2018 — não tiveram distribuição de lucros e não estão vinculadas às empresas objeto da investigação*** *(Doc. 119402539).*
>
> ***Os documentos acostados aos autos, somados à representação pelo MPF, não são suficientes para ensejar a persecução penal, visto que não há suporte probatório idôneo acerca da responsabilidade penal da denunciada, a garantir a legitimidade da imputação.***
>
> *O fato de a paciente ter sido sócia do coinvestigado Wagner José Abrahão em atividades empresariais e ser mãe do coinvestigado Milton de Oliveira Lyra Filho, por si só, neste momento, não apresenta proporcionalidade com a medida de busca e apreensão.*
>
> *Assim,* ***o simples fato de a investigada ser sócia ou proprietária das pessoas jurídicas é insuficiente para confirmar sua participação nos atos tidos como criminosos, sob pena de responsabilidade criminal objetiva****."* (fl. 1540)

Denota-se do excerto que o TRF1 concedeu a ordem de *habeas corpus* para trancar o procedimento investigatório, ao fundamento de que não há justa causa para o prosseguimento da ação penal, notadamente pelo fato de que "*os documentos acostados aos autos, somados à representação pelo MPF, não são suficientes para ensejar a persecução penal, visto que não há suporte probatório idôneo acerca da responsabilidade penal da denunciada, a garantir a legitimidade da imputação".*

Verifica-se da leitura do acórdão recorrido que ao analisar os elementos constantes dos autos, o Tribunal de origem não extrapolou o exame estritamente necessário à verificação da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, não adentrando em juízo antecipado de valor quanto à culpa da acusada.

Documento eletrônico VDA61521417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2026 11:04:02
Código de Controle do Documento: 373fd59d-878e-44a1-8233-badfdb0ee454

Nesse contexto, a instância ordinária constatando a ausência de ausentes indicíos suficientes de autoria e materialidade, promoveu o trancamento da ação penal.

A propósito:

> *DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE. CRIME DE ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.*
>
> *[...]*
>
> ***6. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta e a ausência de justa causa, como reconhecido pelo Tribunal estadual ao concluir pela incompatibilidade dos fatos com o tipo de estelionato imputado.***
>
> *[...]*
>
> (AgRg no REsp n. 2.258.263/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/9/2026, DJEN de 28/9/2026.)

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA61521417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/11/2026 11:04:02
Código de Controle do Documento: 373fd59d-878e-44a1-8233-badfdb0ee454

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2026/0220285-6

AgRg no AREsp 3.282.191 / DF
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 10175196820214010000 10618514220204013400 116000000602202001

EM MESA JULGADO: 03/11/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **JOEL ILAN PACIORNIK**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	CLARA MARIA DE CARVALHO LYRA
ADVOGADA	:	THAIS PEREIRA DE SOUSA - DF052412

ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Investigação Penal - Trancamento

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	CLARA MARIA DE CARVALHO LYRA
ADVOGADA	:	THAIS PEREIRA DE SOUSA - DF052412

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA61475101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/11/2026 12:52:13
Código de Controle do Documento: 4A40A9DE-DA92-48A6-9566-55E348FEEE6E